

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३

English title: Nepal Health Professional Council Act, 1997

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १ । ३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०४३ सालको ऐन नं. ३० । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को स्वास्थ्य सेवालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन मेडिकल काउन्सिल ऐनमा दर्ता हुन योग्य चिकित्सक, नर्स बाहेकका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको सेवालाई व्यवस्थिति एवं वैज्ञानिक ढङ्गले परिचालन गर्न तथा उनीहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखि तोकिएको स्थानमा लागू हुनेछ । मिति २०४४ । २ । २१ देखि नेपालभर लागू हुने गरी तोकिएको (नेपाल राजपत्र मिति २०४४ । २ । २१) । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (१) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् सम्झनु पर्छ । (२) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (३) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (४) “स्वास्थ्य व्यवसाय” भन्नाले बरिमीको रोगको उपचार, नदिन, रोकथाम वा स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी कुनै कार्यलाई जनाउँछ । (५) “स्वास्थ्य व्यवसायी” भन्नाले तोकिएको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरी स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (६) “दर्ता कतिब” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता गर्न खडा गरिएको दर्ता कतिब सम्झनु पर्छ । (७) “दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायी” भन्नाले दर्ता कतिबमा नाम दर्ता भएका स्वास्थ्य व्यवसायी सम्झनु पर्छ । (८) “समिति” भन्नाले दफा १२ बमोजिम गठन भएको समिति सम्झनु पर्छ । (९) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त गरेको वा तोकिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (१०) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा वनियिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. परिषद्को स्थापना: स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थिति रूपबाट सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम योग्यता अनुसार दर्ता गर्नका लागि स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् स्थापना गरिएको छ । ४. परिषद्को गठन: (१) दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको परिषदमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्: - (क) स्वास्थ्य व्यवसायसँग सम्बन्धित वषियमा स्नातकोपाधि प्राप्तगरी कम्तीमा ५ वर्ष स्वास्थ्य व्यवसायमा लागेका व्यक्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनति व्यक्ति — अध्यक्ष । (ख) नेपाल स्वास्थ्य प्रावधिक संघको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको प्रतिनिधि — सदस्य । (ग) नेपाल फारमास्यूटिकल एसोसिएसनको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको प्रतिनिधि — सदस्य ।

(घ) नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको प्रतिनिधि — सदस्य । (ङ) प्याथोलोजी, फजियिथेरापी, पब्लिक हेल्थ वषिय समूहबाट नेपाल स्वास्थ्य प्रावधिक संघको सफारसिमा नेपाल सरकारबाट मनोनति तीनजना दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीहरू — सदस्य । (च) दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले आफूमध्येबाट तोकिए बमोजिम नरिवाचन गरेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरू चारजना — सदस्य । (छ) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन वा नजिले तोकिएको प्रतिनिधि — सदस्य । (ज) प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल — सदस्य । (२) नेपाल सरकारले परिषद्को सल्लाह लई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्को सदस्यहरू थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) परिषद्ले आवश्यक देखेमा चिकित्सा व्यवसायी क्षेत्रको कुनै स्वदेशी वा वदेशी वशिषज्जलाई पर्यवेक्षकको रूपमा बैठकमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) परिषद् गठन नभएसम्मको लागि परिषद्ले गर्नु पर्ने काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले दफा ४ बमोजिमका क्षेत्रहरू समेटिने गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ । त्यसरी गठन भएको समितिको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ । ५. परिषद् स्वशासित संस्था हुने: (१) परिषद् अवच्छिन्नि उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै कामको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ६. सदस्यको पदावधि: (१) परिषद् मनोनति वा नरिवाचति सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । पदावधिसमाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनति वा नरिवाचति हुन सक्नेछन् । (२) पदावधिसमाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि अर्को सदस्य मनोनति वा नरिवाचति हुनेछ । ७. सदस्यको नमित्त अयोग्यता: देहायको कुनै व्यक्ति परिषद्को सदस्यमा मनोनति वा नरिवाचति हुन वा सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य मानिन्छ :- (१) गैर नेपाली नागरिक, । (२) दर्ता कतिबमा नाम हटाइएको, । (३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूर ठहरी सजाय पाएको, वा । (४) मगज बगिरेको । ८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था: देहायको

अवस्थामा परषिद्को सदस्यता समाप्त भएको मानिन्छ :- । (१) दफा ७ बमोजमि सदस्य रहन अयोग्य भएमा, । (२) सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (३) मृत्यु भएमा, वा । (४) परषिद्लाई कारण सहितको सूचना नदई लगातार तीन पटकभन्दा बढी परषिद्को बैठकमा अनुपस्थिति भएमा । ९. परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परषिद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी काम सुचारूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिनिर्धारण गर्ने । (२) स्वास्थ्य व्यवसायी सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा परीक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीतिनिर्धारण गरी तत्सम्बन्धी कुराहरूको मूल्याङ्कन र पुनरावलोकन गर्ने ।

(३) स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको योग्यताको निर्धारण गरी योग्यता पुगेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने । १०. परषिद्को बैठक र नरिणय: (१) परषिद्को बैठक अध्यक्षले तोके बमोजमि हुनेछ । (२) परषिद्को बैठक साधारणतया वर्षको तीन पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा बढी पटक पनि बैठक बोलाउन सक्नेछ । (३) परषिद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) परषिद्को कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा परषिद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (५) परषिद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत दनि पाउनेछ । (६) परषिद्को नरिणय रजिष्ट्रारद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) सदस्यहरूले बैठकमा भाग लैँदा पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (८) परषिद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. अधिकार प्रत्यायोजन: परषिद्ले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सदस्य वा तोकिए बमोजमि सदस्यहरूको समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १२. समिति: (१) परषिद्को नरिणयहरू कार्यान्वयन गर्न परषिद्ले तोके बमोजमि विभिन्न विषय सम्बन्धी समितिहरूको गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । १३. रजिष्ट्रार: (१) परषिद्को प्रशासकीय काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य व्यवसायमा संलग्न कुनै व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) रजिष्ट्रारले परषिद्को सचिव भै काम गर्नेछ । (३) रजिष्ट्रारको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा नजिले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही गर्न नेपाल सरकारले परषिद्को अन्य कुनै अधिकृत तहको कर्मचारीलाई तोकनेछ । १४. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार: रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (१) परषिद्को नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (२) परषिद्को बैठकमा पेश गर्नु पर्ने छलफलको विषय सूची तयार गर्ने । (३) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. परषिद्का कर्मचारी : (१) परषिद्ले आवश्यक भए जति कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त कर्मचारीहरू रजिष्ट्रारको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेछन् । (३) परषिद्का कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. दर्ता कतिबामा नाम दर्ता गराउन दरखास्त दनि : (१) तोकिए बमोजमिको न्यूनतम योग्यता प्राप्त गरेका स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न चाहने स्वास्थ्य व्यवसायीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको अधीनमा रही दर्ता कतिबामा नाम दर्ता गराउन परषिद्मा तोकिए बमोजमि दरखास्त दनु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत स्वास्थ्य व्यवसाय गरिरहेका स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले दर्ता कतिबामा नाम दर्ता गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नाम दर्ता गराउन दरखास्त दनि स्वास्थ्य व्यवसायीले दरखास्त साथ आफ्नो योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र, सफासिपत्र, उपाध र तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गर्नु पर्नेछ । १७. दरखास्त उपर कारबाही : (१) दफा १६ बमोजमि पर्न आएको दरखास्त उपर रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता कतिबामा नाम दर्ता गर्न सम्बन्धित विषय समितिमा पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश हुन आएको दरखास्त उपर सम्बन्धित विषय समितिले योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र उपाधभित्तयता प्राप्त हो होइन र दरखास्त रीतपूर्वक छ छैन भन्ने कुरामा समेत जाँचबुझ गरी पन्ध्र दिनभित्र परषिद् समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समितिले पेश गरेको प्रतविदनको आधारमा दरखास्तवालाको नाम दर्ता कतिबामा दर्ता गर्ने नगर्ने कुराको नरिणय परषिद्ले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि परषिद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता हुने नरिणय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्तवालाको नाम दर्ता कतिबामा दर्ता गरी तोकिएको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दनु पर्नेछ र परषिद्ले दरखास्तवालाको नाम दर्ता नगर्ने नरिणय गरेकोमा रजिष्ट्रारले त्यसको जानकारी दरखास्तवालालाई दनिछ । १८. दर्ता कतिबबाट नाम हटाउने र पुनः नाम दर्ता गर्ने : (१) देहायका कुनै अवस्थामा परषिद्ले कुनै दर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायीको नाम दर्ता कतिबबाट हटाउन आदेश दनि सक्नेछ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ख) पेशा सम्बन्धी तोकिएको आचरण पालन नगरेको भनी परषिद्को दुई तिहाई बहुमतले ठहर्याएको, वा । (ग) मगज बगिरेको वा शारीरिक अवस्थाले पेशा गर्न असमर्थ भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएको स्वास्थ्य व्यवसायीले मनासबि माफिकको कारण देखाई पुनः नाम दर्ता गराउन दरखास्त दिएमा परषिद्ले नजिको नाम पुनः दर्ता गर्न मनासबि देखेमा परषिद्ले नाम दर्ता गर्ने आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश प्राप्त भएकोमा रजिष्ट्रारले तोकिए बमोजमि दस्तुर लई त्यस्तो स्वास्थ्य

व्यवसायीको नाम दर्ता कतिबामा पुनः दर्ता गरी प्रमाणपत्र दनुि पर्नेछ । १९. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने : धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम दर्ता कतिबामा दर्ता हुन गएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन आई सो कुरा जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरनि आएमा परषिदले त्यस्तो व्यक्तिको दर्ताको प्रमाणपत्र फर्ति लई दर्ता रद्द गर्न सक्नेछ । २०. स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न नपाउने : यो ऐन प्रारम्भ भएको एकवर्ष पछि दिर्तावाला स्वास्थ्य व्यवसायी बाहेक अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले स्वास्थ्य व्यवसाय गर्न पाउने छैन ।

२१. शैक्षिक योग्यताको मान्यता : (१) परषिदको सफारसिमा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहिरूलाई मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधहिरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति गरनिछ । २२. वविरण माग गर्न सक्ने : दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहिरू प्रदान गर्ने शक्तिषण संस्थाले त्यस्तो प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहिरूको नमितित्ति नरिधारति गरेको पाठ्यक्रम तथा भर्नाको लागि नरिधारति गरेको शर्तहरूको मूल्याङ्कनको लागि परषिदले समय समयमा त्यस्तो संस्थासँग वविरण माग गर्न सक्नेछ र सो वविरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । २३. परीक्षाको नरीक्षण : दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधहिरूको लागि सम्बन्धति शक्तिषण संस्थाबाट लडिने परीक्षाहरू नरीक्षण गर्नका लागि परषिदले नरीक्षण नयुक्त गरी पठाउन सक्नेछ । यसरी नयुक्त गरिएका नरीक्षणकले आफूले नरीक्षण गरेका परीक्षाको सम्बन्धमा परषिदले तोकेको वविरण खुलाई परषिद समक्ष प्रतविदन पेश गर्नेछ । तर नरीक्षणकले त्यस्तो कुनै परीक्षामा कुनै कसिमिको हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । २४. मान्यता हटाउने : (१) दफा २२ बमोजमि प्राप्त वविरण र दफा २३ बमोजमि प्राप्त प्रतविदन उपर वचिार गर्दा दफा २१ बमोजमि मान्यता प्रदान गरिएको कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा उपाधहिरूको नमितित्ति सम्बन्धति शक्तिषण संस्थाले नरिधारण गरेको पाठ्यक्रम, भर्नाका शर्तहरू तथा नरीक्षण सञ्चालन वधि उपयुक्त एवं पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा सो सम्बन्धमा परषिदले आफ्नो प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिदको प्रतविदन प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सम्बन्धति शक्तिषण संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ र स्पष्टीकरण प्राप्त भएमा सो उपर वचिार गरी अरू कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने भए आवश्यक जाँचबुझ गरी सो समेतको आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो शक्तिषण संस्थाबाट कुनै खास मतिपिछि प्रदान गरिएको स्वास्थ्य व्यवसाय सम्बन्धी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधको मान्यतालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हटाउन सक्नेछ । २५. परषिदको कोष : (१) परषिदको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) परषिदको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नाम दर्ता दस्तुर बापत प्राप्त रकम, र । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) परषिदको कोषको सञ्चालन परषिदले तोके बमोजमि हुनेछ । २६. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) परषिदको आय-व्ययको लेखा तोकिए बमोजमि राखनिछ । (२) परषिदको लेखापरीक्षण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा कोषको हसिाब कतिाब सम्बन्धी कागजात जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँचाउन सक्नेछ ।

२७. परषिदको वधिटन : (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वा अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि परषिदले पालन गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परषिदलाई वधिटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिद वधिटन भएपछि सो परषिदको कोष र अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफ्नै जमिमामा राखी अर्को परषिद गठन नभएसम्म यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि परषिदले गर्नु पर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समतिगिठन गरी सो समतिबाट गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परषिद वधिटन भएको साधारणतया तीन महिनाभतिर नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजमि अर्को परषिद गठन गर्नेछ । (४) अर्को परषिद गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजमि नेपाल सरकारले आफ्नो जमिमामा राखेको कोष र सम्पत्ति उक्त परषिदलाई बुझाउनेछ । २८. दण्ड सजाय : (१) दफा २० को बर्खलाप स्वास्थ्य व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि सजाय हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको बर्खलाप हुने कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई तोकिए बमोजमि सजाय हुनेछ । २९. अनुसन्धान र तहककात गर्ने अधिकारी : यो ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरनि मुद्दाको अनुसन्धान र तहककात गर्ने अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । ३०. नेपाल सरकार वादी हुने : दफा २९ बमोजमि अनुसन्धान तहककात भई अदालतमा दायर गरनि मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३१. पुनरावेदन : यो ऐन बमोजमि परषिदले गरेको नरिणय वा दिएको आदेश उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय वा आदेशको सूचना पाएको मतिलि पैतीस दिनभतिर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३२. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले परषिदको परामर्श लई आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ३३. वनियिम बनाउने अधिकार : परषिदले आफ्नो दैनिकि कार्य सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लई वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ ।